

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per: TIPOGRAFIA RONCHI S.R.L. (P.IVA 03999000363), con sede legale in Modena, Via dei Caratteri 4, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Marta Ronchi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Elena Sarti (C.F. SRTLNE71C45F257Q) del Foro di Modena, con studio in Modena, Via delle Meridiane 12, presso il quale elegge domicilio, PEC elena.sarti@pec-avvocati.example,

- ricorrente -

contro: AGENZIA EVENTI ESTENSE S.R.L. (P.IVA 02666770361), con sede legale in Modena, Viale delle Feste 27, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- intimata -

PREMESSO CHE

1. la ricorrente ha eseguito per conto dell'intimata, su ordini scritti trasmessi a mezzo posta elettronica, la stampa di materiale promozionale e di allestimento per tre manifestazioni organizzate dall'intimata nel corso dell'autunno 2023;
2. il materiale è stato consegnato nei tempi concordati e accettato senza alcuna contestazione, come risulta dai documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;
3. la ricorrente ha emesso le fatture n. 301/2023 del 29.09.2023 (euro 4.880,00), n. 322/2023 del 20.10.2023 (euro 3.965,60) e n. 340/2023 del 10.11.2023 (euro 2.480,00), per un importo complessivo di euro 11.325,60, con pagamento a trenta giorni data fattura;
4. nonostante i solleciti e la diffida inviata a mezzo PEC in data 11.12.2023, l'intimata non ha provveduto al pagamento;

CONSIDERATO CHE

5. il credito azionato è certo, liquido ed esigibile, ed è fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., costituita dagli ordini scritti, dalle fatture e dall'estratto autentico delle scritture contabili della ricorrente;
6. trattandosi di transazione commerciale tra imprese, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura, oltre all'importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura previsto dall'art. 6;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ingiungere ad AGENZIA EVENTI ESTENSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 11.325,60, oltre euro 120,00 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.

5 del medesimo decreto dalle singole scadenze al saldo, oltre spese e compensi del procedimento, con l'avvertimento che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore della presente procedura è pari a euro 11.325,60.

Si producono:

- 1) ordini scritti dell'intimata;
- 2) fatture n. 301/2023, n. 322/2023 e n. 340/2023;
- 3) documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta;
- 4) estratto autentico delle scritture contabili;
- 5) diffida a mezzo PEC dell'11.12.2023.

Salvis iuribus.

Modena, 29 gennaio 2024

Avv. Elena Sarti

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Marta Ronchi, legale rappresentante di Tipografia Ronchi S.r.l., delega l'Avv. Elena Sarti a rappresentare e difendere la società nel presente procedimento, nell'eventuale opposizione e nella fase esecutiva, con ogni facoltà di legge. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Modena, 25 gennaio 2024

Marta Ronchi

È autentica. Avv. Elena Sarti